侵权法中的机会丧失

英格兰和威尔士因果关系入门：为什么失去一种可能性，并不总是等同于造成最终的人身损害。

1. 失去结果，还是失去获得结果的机会？

病人的疾病被延误诊断。及时治疗也许能够避免严重损害，但无法证明它很可能避免该损害。病人会问：“即使我不能证明延误造成了最终结果，难道我没有失去某种有价值的东西——取得更好结果的机会吗？”这就是机会丧失（loss of a chance）的核心问题。

通常的 but-for 检验问：如果没有被告违反义务，同样的损害是否仍会发生？在通常的过失侵权诉讼中，原告需要按照 balance of probabilities（盖然性权衡）证明因果关系，即所主张的情况比相反情况更有可能。这是一般民事标准，并不要求绝对确定。

> 分清两个问题：过失是否造成了最终伤害？还是过失造成了一项机会的丧失，而法律承认这种机会本身可以获得赔偿？仅仅把某种可能性称为“机会”，并不能自动产生赔偿权。

2. “全有或全无”是什么意思？

在通常的因果关系问题上，法院决定必要的联系是否已被证明。不能仅因为“被告造成该伤害的概率为 30%”，就通常判给该伤害赔偿额的 30%。这个说法针对的是因果联系的证明，并不是说所有赔偿金额的计算都完全忽略不确定性。

3. 并非所有机会都适用医疗案件的规则

某些诉讼机会或商业机会可以作为机会进行估值。原告通常需要证明自己本来会采取什么行动；独立第三人是否会作出有利回应，则可能按照真实且具有实质性的机会进行评估。纯粹猜测不够。[3]

虚构例子：律师疏忽错过期限，导致一项已经存在的诉讼请求无法继续。即使胜诉并不确定，这项请求仍可能具有价值。但这不表示所有错失的医疗机会都按照同样方式计算。

Claimant：原告。Defendant：被起诉的个人或机构。Actionable damage：法律承认能够作为请求基础的损害。Prospect：未来或假设结果出现的机会。

Hotson 案与髋部损伤

Hotson v East Berkshire Area Health Authority
[1987] AC 750

一名男孩从树上摔下，髋部受伤。医院因过失，在五天内未能诊断出骨折。他后来出现了与髋关节血液供应中断有关的永久性损害。[1]

4. 25% 这个数字为什么重要？

一审法官认定，摔落很可能已经使永久性损害不可避免。剩余的 25% 表示另一种可能：仍有足够血管保持完好，及时治疗原本能够挽救关节。一审据此判给部分赔偿，上诉法院维持了这一处理。[1]

> 谁胜诉？为什么？就永久性髋部损害而言，卫生管理机构在上议院的上诉中胜诉。按照民事证明标准，摔落很可能已经使该损害不可避免。因此，以失去 25% 机会为基础判给的赔偿被推翻。[1]

5. 对过去事实的不确定，不自动变成一项可赔偿机会

关键问题是：摔落之后、过失延误之前，男孩的实际身体状况究竟怎样？是否仍有足够完好的血管？法院需要按通常证明标准认定这个过去事实，而不是评估说服一名独立第三人作出有利决定的机会。

不能把判决简化成“25% 的机会总是没有价值”。重点在于，法律如何界定损害，以及如何解决这个案件中的因果关系问题。证据对过去身体状况存在不确定性，并不会仅因此产生一项独立的、可赔偿的机会。

6. 换一个例子运用同样的思路

虚构例子：攀岩者摔伤手指，诊所又疏忽延误检查。假设法院认定，摔落当时就已经不可逆地破坏了组织，及时处理也无法挽救手指。那么，根据通常检验，延误没有造成这一不可逆的丧失。

现在改变事实：可靠证据表明，及时处理很可能保住手指。这就支持通常的因果关系。结论不同，原因是有关可避免性的证据不同，而不仅仅是把损害改称为“机会丧失”。

损害必须界定准确。无法证明延误造成永久残疾，本身并不决定延误是否造成了其他伤害，例如额外疼痛。后一问题需要单独的证据与分析。

Gregg 案与生存机会

Gregg v Scott [2005] UKHL 2

Scott 医生因过失，把 Gregg 先生腋下的肿块判断为无害，实际却是癌症。治疗被延误约九个月。其十年无病生存机会的估计值从 42% 降为 25%。上议院审理时，Gregg 先生仍然在世。[2]

7. 原告要求赔偿什么损失？

原告要求就长期生存机会的降低获得赔偿，而不必证明及时治疗很可能带来更好结果。数学上的减少是 17 个百分点：42 减去 25。失去的不是一项保证治愈的结果，而且仍保留 25% 的机会。

> 谁胜诉？为什么？Scott 医生胜诉。上议院以三比二驳回 Gregg 先生的上诉。多数意见没有在这项医疗诉讼中，把未满足通常因果关系要求的生存机会下降，认定为独立可赔偿的损害。[2]

8. 理解法官之间的分歧

少数意见主张，失去的医疗前景本身具有价值，应受到保护。多数意见反对普遍从“很可能造成损害”转向“可能造成损害”就赔偿，并强调既有规则的一致性及这种改变的广泛影响。异议意见（dissent）是法官对多数意见的不同看法，并不决定法院最终结果。[2]

因此，仅用“担心诉讼太多”解释判决并不准确。Floodgates通常指对索赔范围大量扩张的担忧，但法律问题还涉及：什么算作损害，以及因果关系必须如何证明。

9. 仔细阅读百分比

42% 的十年无病生存机会，不是完全且迅速康复的保证，也不自动意味着“医生造成伤害的概率为 42%”。医学预后描述一种可能的健康结果；法院仍需分析所主张的义务违反及具体损害。

虚构对比：失去买方有 35% 可能接受某项商业条款的机会，可能涉及机会估值。病人有 35% 可能避免某种医疗结果，却不会自动获得同样处理。在用百分比乘以金钱数额之前，先判断法律上属于哪类问题。

Material contribution（实质性贡献）与 Fairchild 例外是不同的因果关系规则，不能用来把所有不确定的医疗请求都转化为按比例赔偿机会丧失的请求。

理解检查与参考答案

1. 证明因果关系通常适用什么民事标准？
答案： Balance of probabilities，即所主张的情况比相反情况更有可能，不需要绝对确定。

2. 失去任何一种可能性，都自动构成可赔偿损害吗？
答案： 不是。法律必须承认该项机会丧失可获赔偿，而且相关要件必须得到证明。

3. Hotson 案中，谁就永久性髋部损害胜诉？
答案： 卫生管理机构。摔落很可能已经使损害不可避免，机会丧失的赔偿因此被推翻。

4. Gregg 案中的 42% 和 25% 表示什么？
答案： 估计的十年无病生存机会。减少了 17 个百分点，并不是失去保证治愈的结果。

5. Gregg 先生因为机会有所降低而胜诉了吗？
答案： 没有。Scott 医生以三比二胜诉。多数意见拒绝了这项医疗案件中提出的机会丧失请求。

6. 律师毁掉一项真实胜诉机会为 40% 的诉讼请求。因为低于 50%，它就自动没有价值吗？
答案： 不是。在必要要件得到证明时，失去的诉讼机会可以作为机会进行估值。

7. 病人证明过失延误造成额外三周疼痛，必须按机会丧失分析吗？
答案： 不必。这可能是针对已证明的额外伤害提出的普通请求，应与不确定的长期结果分别处理。

一手法律资料

练习例子均为虚构。资料核查日期：2026 年 10 月 19 日。本指南讨论英格兰和威尔士法律。

[1] Hotson [1987] AC 750，见 Gregg [2005] UKHL 2 第 74-75 段的司法说明。阅读司法说明

[2] Gregg v Scott [2005] UKHL 2，第 5-7、78-91、92 段：事实、多数理由与异议。阅读判决

[3] Perry v Raleys Solicitors [2019] UKSC 5，第 19-25、34-37 段：原告自身行为的证明及机会估值。阅读判决